

**CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANH
SỐ 5 – QUỐC GIA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẦU GIÁ

**TÀI SẢN ĐẦU GIÁ: Hàng hóa là 07 chiếc đồng hồ đeo tay ROLEX
DATE JUST V932735, ROLEX DAY DATE 4N67U970, ROLEX
DATE JUST 941197D8, ROLEX DATE JUST 1F438744, ROLEX
DATE JUST 984096J4, ROLEX DATE JUST 855311Z9,
AP AUDEMARS PIGUET UK 9868Y**

**LƯU Ý: KHI MUA HỒ SƠ ĐẦU GIÁ KHÁCH HÀNG PHẢI NGHIÊN CỨU KỸ
THÔNG TIN TRONG THÔNG BÁO MỜI ĐẦU GIÁ, QUY CHẾ CUỘC ĐẦU
GIÁ,... VÀ THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC THỦ TỤC MUA/NỘP HỒ SƠ ĐĂNG
KÝ THAM GIA ĐẦU GIÁ, ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẦU GIÁ TRỰC TUYẾN
VÀ CÁC THỦ TỤC KHÁC THEO QUY ĐỊNH.**

Năm 2025

MỤC LỤC HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

STT	NỘI DUNG
1	Thông báo mời tham gia đấu giá tài sản
2	Quy chế cuộc đấu giá tài sản
3	Các tài liệu phát hành kèm Hồ sơ
3.1	Phiếu đăng ký tham gia đấu giá
3.2	Đơn đăng ký đi xem tài sản đấu giá
3.3	Đơn đăng ký hình thức nhận lại khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá
4	Các tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá
4.1	Quyết định số 549/QĐ-TCQLTT ngày 15/3/2024 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu
4.2	Côn Quyết định số 114/QĐ-BTC ngày 21/01/2025 của Bộ Tài Chính về việc phê duyệt phương án xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính do Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội bị tịch thu
4.3	Quyết định số 66/QĐ-QLTTHN ngày 07/02/2025 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Số: 127/2025/TB

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá tài sản với các nội dung như sau:

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

- Đơn vị (Người) có tài sản đấu giá: Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Số 80 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

2. Thông tin Tài sản đấu giá

Tên tài sản: Hàng hóa là 07 chiếc đồng hồ đeo tay ROLEX DATE JUST V932735, ROLEX DAY DATE 4N67U970, ROLEX DATE JUST 941197D8, ROLEX DATE JUST 1F438744, ROLEX DATE JUST 984096J4, ROLEX DATE JUST 855311Z9, AP AUDEMARS PIGUET UK 9868Y (Có danh mục tài sản kèm theo)

- Giá khởi điểm: **1.360.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng)

Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế GTGT và các chi phí thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; các loại thuế, phí, lệ phí và chi phí phát sinh để đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản (nếu có) do người mua được tài sản đấu giá chịu. Người trúng đấu giá phải chịu mọi rủi ro liên quan đến tài sản đấu giá kể từ thời điểm nhận bàn giao tài sản.

- Bước giá: **13.600.000 đồng** (Bằng chữ: Mười ba triệu, sáu trăm nghìn đồng)

- Tiền hồ sơ: **200.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng)

- Tiền đặt trước: **136.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu triệu đồng).

3. Đối tượng tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá (sau đây gọi chung là “người tham gia đấu giá”) đã đăng ký mua hồ sơ và nộp khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá, thực hiện thủ tục đăng ký đấu giá theo đúng quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 và đáp ứng các điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản. Trường hợp pháp luật có quy định khác về điều kiện, đối tượng tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định đó

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: **Từ 08h00’ ngày 03/3/2025 đến hết 17h00’ ngày 10/3/2025** (theo giờ hành chính).

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: theo 01 trong các hình thức sau:

+ Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận



Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đồng thời, người tham gia đấu giá thực hiện thủ tục đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến trên trang thông tin đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn/>).

+ Người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền là: <http://daugiaso5.vn>) để tham khảo hồ sơ, tải và in phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu công khai trên hệ thống, thực hiện thủ tục nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá bằng hình thức chuyển khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo thông báo mời tham gia đấu giá quy định, có thể nộp riêng tiền hồ sơ hoặc thực hiện nộp cùng với khoản tiền đặt trước; Gửi hồ sơ tham gia đấu giá (bản giấy) qua đường bưu điện đến địa chỉ Trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo thông báo mời đấu giá quy định cụ thể (có thể gửi hồ sơ tham gia đấu giá qua dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu, chuyển thư đảm bảo, hoặc bất kỳ hình thức bưu điện có xác nhận đảm bảo) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến (bản số) bằng cách gửi email (Email của người tham gia đấu giá đã đăng ký tài khoản trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến) đến địa chỉ Email: daugiactructuyen.nalaf@gmail.com (Các tài liệu phải scan từ bản gốc có màu và định dạng file pdf).

Đồng thời, người tham gia đấu giá thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản truy cập trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến và sử dụng tài khoản truy cập để đăng ký tham gia đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền là: <http://daugiaso5.vn>). Thủ tục cách thức đăng ký đấu giá quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành.

Lưu ý:

+ *Hồ sơ tham gia đấu giá gửi bằng hình thức thư đảm bảo phải được nhận trước 17 giờ 00 phút ngày 10/3/2025. Ngoài phong bì thư ghi rõ: “**Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.**”. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày 10/3/2025 sẽ không được tiếp nhận.*

- Nộp khoản tiền đặt trước: **từ 08h00’ ngày 03/3/2025 đến 17h00’ ngày 10/3/2025.**

- Phương thức nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ (đối với trường hợp không mua hồ sơ trực tiếp): Người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia thông tin như sau: Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia; Số tài khoản: **0301000018888** Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – CN Hoàn Kiếm;

Nội dung: **“Tên cá nhân/Tổ chức”, “Số CMND/Số CCCD/Số ĐDCN hoặc Mã số DN/Số QĐTL”, nộp tiền tham gia đấu giá Lô tài sản “theo Thông báo đấu giá số 127/2025/TB ngày 27/02/2025” (“Hoặc của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.”).**

Thời gian nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá và Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị “Báo có” vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc Gia tính đến 17h00’ ngày 10/3/2025.

4. Đăng ký xem tài sản

- Tiếp nhận đăng ký xem tài sản: Đến 17h00’ ngày 06/3/2025 (giờ hành chính);

- Xem hiện trạng tài sản đấu giá: Từ ngày 05/3/2025 đến ngày 07/3/2025 (giờ hành chính) tại nơi có tài sản: Kho hàng của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Khu đấu giá đất dịch vụ Đồng Dung, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

5. Thời gian tổ chức, thời gian điểm danh, hình thức, phương thức và cách thức tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: **ngày 13/3/2025 (Thứ 5)**, cụ thể như sau:
- + Thời gian điểm danh: Từ 15 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 13/3/2025.
- + Thời điểm bắt đầu trả giá: 15 giờ 00 phút.
- + Thời điểm kết thúc trả giá: 16 giờ 00 phút.
- Hình thức đấu giá: Hình thức đấu giá trực tuyến trên trang thông tin đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn/>).
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
- Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá đối với cả lô tài sản

6. Chi tiết xin liên hệ:

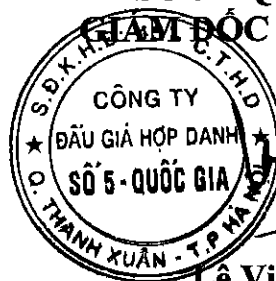
- Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia; ĐT: 024.37.622.619.
- Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, tp Hà Nội.

*** Lưu ý:** Người đăng ký tham gia đấu giá đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá tài sản phát hành cùng Hồ sơ mời tham gia đấu giá. Thời gian quy định tại Thông báo, Quy chế cuộc đấu giá tài sản này được lấy theo thời gian quy ước hiển thị tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn/>).

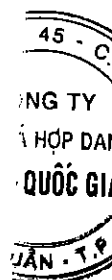
Nơi nhận:

- Công ĐG tài sản Quốc Gia;
- Người có tài sản;
- Nơi tổ chức đấu giá (Trang TT ĐGTT);
- Nơi có tài sản;
- Báo chí;
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu: VT.

**ĐD. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
SỐ 5 – QUỐC GIA**



Lê Việt Nga



PHỤ LỤC: DANH MỤC TÀI SẢN ĐƯA RA ĐẦU GIÁ
(Kèm theo Thông báo 127/2025/TB ngày 27/02/2025)

STT	Ngày tháng chuyển giao hồ sơ	Đơn vị chuyển giao	Quyết định xử phạt			Tài sản chuyển giao	Chứng loại, nhãn hiệu, Imei, Seri	Nguồn gốc xuất xứ	Chất lượng hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá
			Số	Ngày tháng	Cơ quan ban hành							
1	12/7/2023	Đội 17	01001243	12/5/2023	Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST V932735	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	120.000.000
		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	ROLEX DAY DATE 4N67U970	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	600.000.000
		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST 941197D8	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	120.000.000
		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST 1F438744	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	100.000.000
		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST 984096J4	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	150.000.000
		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST 855311Z9	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	150.000.000
		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	AP AUDEMARS PIGUET UK 9868Y	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	120.000.000
Tổng cộng											7	1.360.000.000



Số: 11/2025/QCDG

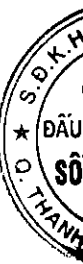
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

**QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THỰC HIỆN BẰNG HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN**
**Tài sản là: Hàng hóa là 07 chiếc đồng hồ đeo tay ROLEX DATE JUST V932735,
ROLEX DAY DATE 4N67U970, ROLEX DATE JUST 941197D8, ROLEX DATE
JUST 1F438744, ROLEX DATE JUST 984096J4, ROLEX DATE JUST 855311Z9,
AP AUDEMARS PIGUET UK 9868Y**

Căn cứ:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 24/11/2015;
- Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;
- Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;
- Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
- Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
- Quyết định số 549/QĐ-TCQLTT ngày 15/3/2024 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu;
- Quyết định số 114/QĐ-BTC ngày 21/01/2025 của Bộ Tài Chính về việc phê duyệt phương án xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính do Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội bị tịch thu;
- Quyết định số 66/QĐ-QLTTHN ngày 07/02/2025 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;
- Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản thực hiện bằng hình thức đấu giá trực tuyến đối với tài sản là Hàng hóa là 07 chiếc đồng hồ đeo tay ROLEX DATE JUST V932735, ROLEX DAY DATE 4N67U970, ROLEX DATE



PHẦN I - QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bằng hình thức đấu giá trực tuyến do Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia thực hiện, theo quy định Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ:

Các từ ngữ trong quy chế này và các văn bản liên quan tới Quy chế cuộc đấu giá tài sản này được hiểu như sau:

1. Trang thông tin đấu giá trực tuyến: Trang thông tin đấu giá trực tuyến có địa chỉ tên miền là: <http://daugiaso5.vn>, thuộc sở hữu của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến (theo Quyết định số 112/QĐ-STP ngày 12/5/2020 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội).

2. Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin (Sau đây gọi tắt là hệ thống): Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin là hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động đấu giá trực tuyến.

3. Bước giá: Bước giá đấu giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

4. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

5. Giá trả hợp lệ: Là giá trả của người tham gia đấu giá được hệ thống ghi nhận phù hợp quy định về bước giá, tính bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá. Công thức giá trả hợp lệ như sau: "Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + n lần bước giá" (n là các số tự nhiên: 0,1,2,3,4,5,6...vv).

6. Giá trả không hợp lệ: Là giá trả dưới giá khởi điểm, giá trả cao hơn giá khởi điểm nhưng không phù hợp quy định về bước giá và giá trả không phù hợp với quy định về giá trả hợp lệ theo quy định tại Khoản 5 Điều này.

7. Người mua được tài sản đấu giá: Là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản.

8. Người tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. Giá trúng đấu giá: Là giá trả hợp lệ cao nhất được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận phù hợp quy chế cuộc đấu giá tài sản và được Đấu giá viên điều hành phiên

đấu giá xác nhận.

10. Người trúng đấu giá: Là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên;

11. Ngày làm việc: Là các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và ngày làm việc bù theo quy định, trừ ngày nghỉ lễ, tết và ngày được nghỉ bù theo quy định.

12. Giờ: Giờ được áp dụng là giờ Việt Nam (tính theo múi giờ GMT+7).

13. Thời gian: Thời gian (bao gồm ngày và giờ) được lấy theo thời gian quy ước hiển thị tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ <https://daugiaso5.vn/>).

14. Tiền: Đồng tiền sử dụng trong mọi giao dịch theo Quy chế cuộc đấu giá tài sản này là Việt Nam đồng (viết tắt là đồng).

15. Các từ và thuật ngữ khác: Các từ và thuật ngữ khác không được giải thích trong quy chế này được hiểu theo Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

PHẦN II – CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 1. Thông tin tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá: Hàng hóa là 07 chiếc đồng hồ đeo tay ROLEX DATE JUST V932735, ROLEX DAY DATE 4N67U970, ROLEX DATE JUST 941197D8, ROLEX DATE JUST 1F438744, ROLEX DATE JUST 984096J4, ROLEX DATE JUST 855311Z9, AP AUDEMARS PIGUET UK 9868Y (Có danh mục tài sản kèm theo).

2. Nơi có tài sản đấu giá: Kho hàng của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Khu đấu giá đất dịch vụ Đồng Dung, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội)

3. Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, do Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội chuyển giao để đấu giá theo quy định pháp luật.

Đơn vị có tài sản đấu giá chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản đưa ra đấu giá, về các thông tin tài sản cung cấp cho Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để phát hành hồ sơ mời đấu giá theo quy định.

Điều 2. Giá khởi điểm đấu giá, bước giá:

- Giá khởi điểm: **1.360.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng)

Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế GTGT và các chi phí thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; các loại thuế, phí, lệ phí và chi phí phát sinh để đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản (nếu có) do người mua được tài sản đấu giá chịu. Người trúng đấu giá phải chịu mọi rủi ro liên quan đến tài sản đấu giá kể từ thời điểm nhận bàn giao tài sản.

- Bước giá: 13.600.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba triệu, sáu trăm nghìn đồng)

Giá trả hợp lệ tối thiểu phải bằng giá khởi điểm. Người tham gia đấu giá khi trả giá thì thực hiện trả giá theo quy định về bước giá. Công thức giá trả hợp lệ như sau: “Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + n lần bước giá” (n là các số tự nhiên: 0,1,2,3,4,5,6...vv)).

Điều 3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Hình thức đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn/>).

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thời gian trả giá của phiên đấu giá: 60 phút.

3. Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá đối với cả lô tài sản.

Điều 4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá

1. Thời gian: Từ 08h00’ ngày 03/3/2025 đến hết 17h00’ ngày 10/3/2025 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá:

a. Mua hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia (địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

b. Người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền là: <http://daugiaso5.vn>) để tham khảo hồ sơ, tải và in phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu công khai trên hệ thống và thực hiện thủ tục nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

c. Cách thức nộp tiền hồ sơ: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền hồ sơ vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

+ Số tài khoản: 0301000018888

+ Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Hoàn Kiếm

+ Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia

+ Nội dung nộp/chuyển khoản tiền mua hồ sơ: “*Tên cá nhân/Tổ chức*”. “*Số CMND/Số CCCD/Số ĐDCN hoặc Mã số DN/Số QĐTL*”, nộp tiền mua hồ sơ đấu giá Lô tài sản “*theo Thông báo đấu giá số 127/2025/TB ngày 27/02/2025*” (“*Hoặc của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.*”).

Lưu ý:

+) Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ phải đảm bảo số tiền mua hồ sơ được “**Báo có**” vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc Gia trong thời gian tính từ 08h00’ ngày 03/3/2025 đến hết 17h00’ ngày 10/3/2025. Mọi trường hợp nộp tiền mua hồ sơ trước và sau thời gian nêu trên là không hợp lệ.

+) Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá chuyển tiền mua hồ sơ mà sai số tài khoản, sai thông tin ngân hàng của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, hoặc không nộp đủ số tiền, hoặc không ghi rõ các thông tin nội dung chuyển tiền theo hướng dẫn trên là không hợp lệ.

+) Người đăng ký tham gia đấu giá thực hiện việc nộp tiền mua hồ sơ theo phương thức giao dịch điện tử (chuyển khoản tiền hồ sơ vào tài khoản của Tổ chức hành nghề

đấu giá) trong giờ hành chính để đảm bảo việc lập hóa đơn, chứng từ theo quy định.

3. Hồ sơ mời tham gia đấu giá gồm có: - Thông báo mời tham gia đấu giá; - Quy chế cuộc đấu giá tài sản bằng hình thức đấu giá trực tuyến; - Mẫu phiếu đăng ký tham gia đấu giá; - Mẫu đơn đăng ký đi xem tài sản; - Mẫu đơn đăng ký hình thức nhận lại khoản tiền đặt trước; - Tài liệu khác liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có).

Điều 5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính)

- Tiền hồ sơ: **200.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng*)

2. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước: **136.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu triệu đồng*).

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản lập hoá đơn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về hoá đơn, chứng từ.

3. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ 08h00' ngày 03/3/2025 đến 17h00' ngày 10/3/2025.

- Cách thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 – Quốc gia, cụ thể như sau:

+ Số tài khoản: 0301000018888

+ Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Hoàn Kiếm

+ Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia

+ Nội dung nộp/chuyển khoản tiền đặt trước: ***“Tên cá nhân/Tổ chức”. “Số CMND/Số CCCD/Số ĐDCN hoặc Mã số DN/Số QĐTL”, nộp tiền đặt trước đấu giá Lô tài sản “theo Thông báo đấu giá số 127/2025/TB ngày 27/02/2025” (“Hoặc của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.”)***

*** Lưu ý:**

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Căn cứ theo số dư tài khoản của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia) hiển thị trên hệ thống ngân hàng (thông tin số tài khoản ngân hàng nêu ở trên). Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước phải đảm bảo số tiền đặt trước được ***“Báo có”*** vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia tính đến 17h00' ngày 10/3/2025. Tất cả các trường hợp ***“Báo có”*** sau 17h00' ngày 10/3/2025 được xác định là không hợp lệ, không đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá.

- Mọi khoản phí liên quan đến việc chuyển tiền và nhận lại tiền đặt trước (nếu có) do người đăng ký tham gia đấu giá chịu phí theo mức phí quy định của các Ngân hàng/Tổ chức tín dụng.

- Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá chuyển tiền đặt trước mà sai số tài khoản, sai thông tin ngân hàng của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, hoặc không nộp đủ số tiền, hoặc không ghi rõ các thông tin nội dung chuyển tiền theo hướng dẫn trên là không hợp lệ.

- Một người tham gia đấu giá không được mua hồ sơ hoặc nộp tiền đặt trước cho từ 02 người tham gia đấu giá cùng một tài sản trở lên. Trường hợp phát hiện trường hợp nói trên, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản sẽ báo cáo người có tài sản để dừng việc đấu giá và xử lý theo quy định pháp luật.

2. Xử lý tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của người trúng đấu giá, đảm bảo việc ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Người không trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá tài sản sẽ được hoàn trả khoản tiền đặt trước theo quy định pháp luật và Quy chế cuộc đấu giá tài sản, chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến.

- Người đủ điều kiện tham gia đấu giá mà không truy cập tài khoản đã được cấp để tham gia trả giá theo thời gian quy định trong Quy chế cuộc đấu giá tài sản thì được coi là không tham dự phiên đấu giá quy định tại điểm a khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, trừ trường hợp bất khả kháng.

- Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định cho người có tài sản trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Điều 6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

1. Tiếp nhận đăng ký xem tài sản trực tiếp: Đến 17h00' ngày 06/3/2025 (trong giờ hành chính).

2. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng tài sản đấu giá trực tiếp: 03 ngày làm việc liên tục, từ ngày 05/3/2025 đến ngày 07/3/2025 (trong giờ hành chính) tại nơi lưu giữ tài sản của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Khu đấu giá đất dịch vụ Đồng Dung, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội)

3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký xem tài sản và thông báo cho Đơn vị có tài sản đấu giá cùng phối hợp tổ chức việc xem tài sản đấu giá theo quy định của Điều 36 Luật Đấu giá tài sản. Người có tài sản có trách nhiệm bố trí cho người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá và giải đáp các thắc mắc về tài sản (nếu có).

4. Xem tài sản đấu giá trực tuyến: Người tham gia đấu giá xem hình ảnh, thông tin pháp lý của tài sản đấu giá tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn>) kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá.

5. Người đăng ký xem tài sản tự chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh liên quan việc đi xem tài sản (nếu có), trong quá trình xem tài sản phải tuân thủ các quy định/nội quy ra vào đơn vị có tài sản khi xem tài sản đấu giá.

6. Khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải xác nhận về việc xem tài sản và hiểu rõ

nguồn gốc, và hiện trạng tài sản (hoặc không có nhu cầu đăng ký xem tài sản thì tự tìm hiểu thông tin về tài sản).

7. Người đăng ký tham gia đấu giá không đi xem tài sản được coi là tự tìm hiểu thông tin về tài sản, chấp nhận hiện trạng tài sản, không có quyền khiếu nại về tài sản đấu giá.

Lưu ý:

- Người đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ và nộp đơn đăng ký đi xem tài sản trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia.

- Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá tải đơn trên trang (<http://daugiaso5.vn>) thì gửi đơn qua Email: daugiatructuyen.nalaf@gmail.com; hoặc gửi chuyển phát nhanh về trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) (Các tài liệu phải scan từ bản gốc có màu và định dạng file pdf).

- Khi đi xem tài sản người đăng ký tham gia đấu giá phải mang theo giấy tờ tùy thân, hoặc giấy giới thiệu của tổ chức (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật); Người có tài sản sẽ tổ chức cho các người đăng ký tham gia đấu giá xem hiện trạng tài sản theo danh sách do Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia cung cấp.

Điều 7. Đối tượng tham gia đấu giá và các trường hợp không được đăng ký đấu giá:

1. Đối tượng tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá (sau đây gọi chung là “người đăng ký tham gia đấu giá”) đã đăng ký mua hồ sơ và nộp khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá, thực hiện thủ tục đăng ký đấu giá theo đúng quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và đáp ứng các điều kiện yêu cầu về đối tượng tham gia đấu giá được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản. Trường hợp pháp luật có quy định khác về điều kiện, đối tượng tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định đó.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá, thực hiện thủ tục đăng ký đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

Người đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến được Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hướng dẫn tạo tài khoản đăng nhập trên hệ thống Trang thông tin đấu giá trực tuyến theo quy định và thực hiện các thủ tục để đăng ký tham gia đấu giá.

2. Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

a. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b. Người làm việc trong Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 8. Người tham gia đấu giá phiên đấu giá bằng hình thức trực tuyến:

1. Người tham gia đấu giá phiên đấu giá bằng hình thức trực tuyến:

Người tham gia đấu giá là người đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, có tài khoản đăng nhập trên hệ thống trang thông tin đấu giá trực tuyến, đã thực hiện đăng ký đấu giá tài sản và được xét duyệt đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024; Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và các văn bản pháp luật liên quan và Quy chế cuộc đấu giá tài sản này.

2. Quyền của Người tham gia đấu giá:

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, và được xác định đủ điều kiện tham gia đấu giá, người đăng ký đấu giá (có tài khoản đăng nhập trên hệ thống) sẽ được Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản cấp quyền truy cập vào phòng đấu giá trực tuyến để tham gia phiên đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến vào thời gian theo thông báo, có quyền trả giá đấu giá trực tuyến và được hướng dẫn để thực hiện các thủ tục khác theo quy định về quyền và trách nhiệm của người tham gia đấu giá.

- Được tìm hiểu các thông tin về tài sản đấu giá theo quy định.

- Từ chối tham dự phiên đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, các thông tin khác theo thông báo mời tham gia đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai;

- Xem hiện trạng về tài sản theo quy định và tìm hiểu thông tin giấy tờ pháp lý về tài sản trước ngày tổ chức phiên đấu giá.

- Được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp không trúng đấu giá và không thuộc các trường hợp không được nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định của pháp luật trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của Người tham gia đấu giá:

- Cung cấp các thông tin, giấy tờ phù hợp với quy chế cuộc đấu giá. Tự chịu trách nhiệm về tài liệu đã cung cấp.

- Tìm hiểu kỹ về hiện trạng của tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh (nếu có) khi mua được tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Đi xem tài sản đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá được coi là đã chấp thuận hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản và tuân thủ mọi quy định tại quy chế này.

- Đảm bảo trang thiết bị khi tham gia đấu giá; chịu trách nhiệm trong trường hợp hệ thống mạng của mình gặp sự cố dẫn đến không thể tham dự đấu giá, trả giá trên

Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

- Quản lý và bảo mật tài khoản, mật khẩu được cấp. Trường hợp bị mất hoặc phát hiện tài khoản của mình đang bị sử dụng trái phép thì phải thông báo ngay cho tổ chức đấu giá tài sản.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến khi đăng nhập bằng tài khoản được cấp.

- Tuân thủ quy định của Luật Đấu giá tài sản, quy định khác của pháp luật có liên quan và Quy chế phiên đấu giá tài sản.

- Có trách nhiệm đăng ký tài khoản truy cập trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến và sử dụng tài khoản truy cập để thực hiện nội dung cần thiết khác khi tham dự phiên đấu giá trực tuyến trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.

- Kê khai thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực khi đăng ký tài khoản đăng nhập trên Hệ thống Trang thông tin đấu giá trực tuyến, thực hiện thủ tục đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến theo hướng dẫn và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin, dữ liệu cá nhân/tổ chức của mình khi đăng nhập trên hệ thống. Trường hợp người tham gia đấu giá cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Bảo mật thông tin đăng ký tài khoản, sử dụng tài khoản đăng ký trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến đúng quy định.

- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị có kết nối mạng Internet để tham gia đấu giá, đăng nhập vào phòng đấu giá trực tuyến đúng thời gian theo Thông báo mời tham gia đấu giá đã niêm yết. Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp lỗi phát sinh từ phía thiết bị của người đăng ký tham gia đấu giá hoặc hệ thống đường truyền kỹ thuật mạng mà người đăng ký đấu giá sử dụng để tham dự phiên đấu giá trực tuyến, trừ trường hợp lỗi sự cố kỹ thuật phát sinh từ hệ thống trang thông tin đấu giá trực tuyến, có xác nhận của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành.

- Người tham gia đấu giá không có mặt (online) tại Phòng đấu giá tài sản trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ: <https://daugiaso5.vn/>) trong thời gian quy định (thời gian tổ chức phiên đấu giá) thì được coi là không tham dự phiên đấu giá quy định tại điểm a khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, trừ trường hợp bất khả kháng. Việc chứng minh trường hợp bất khả kháng cần có đầy đủ tài liệu chứng cứ, chứng minh có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về lý do bất khả kháng.

- Trong thời gian diễn ra phiên đấu giá trực tuyến, người tham gia đấu giá phải luôn duy trì kết nối với Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (website: www.daugiaso5.vn/), hạn chế để màn hình nghỉ hoặc bị tắt dẫn đến mất kết nối; Trường hợp bị mất kết nối, đề nghị khách hàng thực hiện tải lại trang hoặc đăng nhập lại tài khoản (nếu cần). Đồng thời chỉnh chính xác đồng hồ trên thiết bị sử dụng của mình theo thời gian hiển thị của hệ thống (giờ GMT +7) để theo dõi thời gian diễn biến quá trình đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

1. Quyền của người trúng đấu giá:

- Được ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được nhận tài sản đấu giá, xác nhận quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá và các nghĩa vụ khác (nếu có) của người mua được tài sản đấu giá.
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, và các giấy tờ tài liệu khác liên quan phiên đấu giá tài sản bằng hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định và hướng dẫn của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;
- Nộp đầy đủ và đúng hạn khoản tiền trúng đấu giá (thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá) cho người có tài sản đấu giá theo kết quả tổ chức đấu giá và thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật, quy chế cuộc đấu giá tài sản này.

Điều 10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá

1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00' ngày 03/3/2025 đến hết 17h00' ngày 10/3/2025 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

2. Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty Đấu giá Số 5 - Quốc gia (địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) và trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Số 5 - Quốc gia (địa chỉ tên miền là: <http://daugiaso5.vn>).

3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải nộp **hồ sơ tham gia đấu giá** (theo một trong các hình thức: Nộp trực tiếp; Gửi hồ sơ qua đường bưu điện; Nộp hồ sơ trực tuyến qua email của Trang thông tin đấu giá trực tuyến) Đồng thời, người tham gia đấu giá thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản truy cập trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến và sử dụng tài khoản truy cập để đăng ký tham gia đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền là: <http://daugiaso5.vn>).

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và Thông báo mời đấu giá tài sản.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm có:

a. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu đăng tải trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc được phát kèm theo Hồ sơ mời tham gia đấu giá khi mua hồ sơ trực tiếp);

b. Đối với cá nhân: Bản sao các tài liệu: Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công

dân hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn).

Đối với tổ chức: Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của người đại diện theo pháp luật; Người nhận ủy quyền.

c. Giấy ủy quyền mua/nộp hồ sơ đối với tổ chức nếu không phải là người đại diện theo pháp luật mua/nộp hồ sơ trực tiếp.

d. Đơn đăng ký đi xem hiện trạng tài sản (nếu có) hoặc có thể xác nhận không có nguyện vọng xem tài sản trong Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;

đ. Đơn đăng ký hình thức nhận lại khoản tiền đặt trước (nếu có).

- Cách thức nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

+ **Nộp hồ sơ trực tiếp** tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia và người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền là: <http://daugiaso5.vn>) và làm theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản truy cập trên hệ thống đấu giá trực tuyến (*Chọn tài khoản cá nhân hoặc tổ chức phụ thuộc vào đối tượng được tham gia phiên đấu giá*). Sau khi có tài khoản truy cập để đăng nhập, người tham gia đấu giá bấm nút “**Đăng ký tham gia đấu giá**” đối với tài sản có nhu cầu tham gia và được cấp một mã tài khoản truy cập thông qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

+ **Gửi hồ sơ tham gia đấu giá:** (bản giấy) qua đường bưu điện đến địa chỉ Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia (có thể gửi hồ sơ tham gia đấu giá qua dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu, chuyển thư đảm bảo, hoặc bất kỳ hình thức bưu điện có xác nhận đảm bảo) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến (bản số) bằng cách gửi email (Email của người tham gia đấu giá đã đăng ký tài khoản trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến) đến địa chỉ Email: daugiatructuyen.nalaf@gmail.com (Các tài liệu phải scan từ bản gốc có màu và định dạng file pdf) Sau khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền là: <http://daugiaso5.vn>) và làm theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản truy cập trên hệ thống đấu giá trực tuyến (*Chọn tài khoản cá nhân hoặc tổ chức phụ thuộc vào đối tượng được tham dự phiên đấu giá*). Sau khi có tài khoản truy cập để đăng nhập, người tham gia đấu giá bấm nút “**Đăng ký tham gia đấu giá**” đối với tài sản có nhu cầu tham gia và được cấp một mã tài khoản truy cập thông qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

- Người đăng ký tham gia đấu giá khi đăng ký tài khoản truy cập trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn/>) phải hoàn thiện đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn, cụ thể như sau:

a. Đối với cá nhân:

- Tên tài khoản; Mật khẩu;
- Họ và tên; Ngày sinh;
- Số điện thoại liên hệ;
- Số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân; ngày cấp; nơi cấp;
- Hộ khẩu thường trú; Địa chỉ email liên hệ;
- Tải lên Trang thông tin đấu giá trực tuyến ảnh mặt trước và mặt sau chứng minh nhân dân/ căn cước công dân (định dạng đuôi.JPG).

b. Đối với doanh nghiệp/ tổ chức:

- Tên tài khoản; Mật khẩu;
- Tên doanh nghiệp/ tổ chức;
- Mã số thuế, mã số doanh nghiệp;
- Ngày cấp, nơi cấp mã số thuế, mã số doanh nghiệp;
- Địa chỉ Trụ sở;
- Người đại diện pháp luật; Số CMND/CCCD của người đại diện;
- Ngày cấp, nơi cấp CMND/CCCD của người đại diện;
- Số điện thoại liên hệ; Địa chỉ email liên hệ.
- Tải lên Trang thông tin đấu giá trực tuyến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (định dạng đuôi .JPG).

4. Mỗi cá nhân, tổ chức được đăng ký duy nhất một tài khoản tham gia đấu giá, trả giá; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và đăng ký trên hệ thống Trang thông tin đấu giá trực tuyến. Trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản tham gia đấu giá trực tuyến phải tuân thủ quy định về sử dụng trang thông tin đấu giá trực tuyến, cam kết chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin, chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản truy cập để đấu giá trực tuyến theo quy định.

Điều 11. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá:

Trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá, mà người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể rút lại đăng ký tham gia đấu giá bằng cách nộp “Đơn xin rút hồ sơ tham gia đấu giá” trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia hoặc thao tác theo hướng dẫn trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

Mọi trường hợp rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá chậm theo thời hạn quy định thì việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá không được chấp nhận, người đăng ký tham gia đấu giá vẫn phải tham dự phiên đấu giá.

Người rút lại đăng ký tham gia đấu giá chỉ được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước. Tiền đặt trước của người đã đăng ký được hoàn trả lại theo quy định pháp luật.

Điều 12. Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

Kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, sau khi xét duyệt điều kiện hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định pháp luật và theo Quy chế cuộc đấu giá tài sản, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia sẽ Thông báo công khai các trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ: <https://daugiaso5.vn/>), thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. Danh sách những người đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được bảo mật theo quy định.

Điều 13. Thời gian điểm danh; Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

1. Thời gian điểm danh: Người đủ điều kiện tham gia đấu giá có trách nhiệm truy cập tài khoản đã được cấp để điểm danh việc tham dự phiên đấu giá theo quy định.

Thời gian điểm danh: Từ 15h00 đến 16h00 ngày 13/3/2025.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 13/3/2025 (Thứ 5) trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn/>), cụ thể như sau:

+ Thời điểm bắt đầu trả giá: 15 giờ 00 phút.

+ Thời điểm kết thúc kết thúc trả giá: 16 giờ 00 phút.

3. Tham gia đấu giá trực tuyến:

Người tham gia đấu giá phải đăng nhập vào tài khoản trên hệ thống đấu giá trực tuyến và truy cập (online) vào phòng đấu giá trực tuyến theo quy định trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ: <https://daugiaso5.vn/>) để tham dự phiên đấu giá được thực hiện bằng hình thức đấu giá trực tuyến theo thời gian quy định cụ thể tại Thông báo mời tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá không có mặt (online) tại Phòng đấu giá tài sản trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ: <https://daugiaso5.vn/>) trong thời gian điểm danh quy định (theo quy định trong Quy chế cuộc đấu giá tài sản) thì được coi là không tham gia phiên đấu giá quy định tại điểm a khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, trừ trường hợp bất khả kháng.

Việc xác nhận sự có mặt tham dự đấu giá trực tuyến được thể hiện bằng việc đăng nhập tài khoản đấu giá trực tuyến và truy cập vào phòng đấu giá (hiển thị mã số người đăng ký tham gia đấu giá đã được cấp khi hoàn thành thủ tục đăng ký đấu giá – theo dữ liệu điện tử trích xuất).

4. Rút lại giá đã trả:

Trường hợp người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trong khoảng thời gian 01 phút trước thời điểm kết thúc phiên đấu giá thì thời gian trả giá được gia hạn thêm 03 phút sau thời điểm kết thúc phiên đấu giá.

Người đã rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham dự phiên đấu giá, không được tiếp tục trả giá. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp rút lại giá đã trả. Khoản tiền đặt trước này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 14. Trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến:

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đăng tải Quy chế cuộc đấu giá tài sản, thông báo công khai việc đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

2. Khi đăng ký tham gia đấu giá, và được xác định đủ điều kiện tham gia đấu giá, người đăng ký đấu giá (có tài khoản đăng nhập trên hệ thống và đã đăng ký đấu giá trực tuyến) sẽ được hệ thống cấp quyền truy cập vào phòng đấu giá trực tuyến để tham dự phiên đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến vào thời gian tổ chức phiên đấu giá theo thông báo, có quyền trả giá đấu giá và thực hiện các quy định về quyền và trách nhiệm của người tham gia đấu giá.

Cách thức thực hiện việc trả giá trong phiên đấu giá thực hiện bằng hình thức đấu giá trực tuyến được quy định, hướng dẫn cụ thể tại **Điều 15** Quy chế cuộc đấu giá tài sản này.

- Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo

phương thức đấu giá trả giá lên, theo bước giá, công thức giá trả hợp lệ đã được công bố trong thời gian quy định từ thời điểm bắt đầu phiên đấu giá (thời điểm bắt đầu trả giá) đến thời điểm kết thúc trả giá.

Người tham gia đấu giá có thể trả giá kể từ thời điểm bắt đầu phiên đấu giá (thời điểm bắt đầu trả giá) đến thời điểm kết thúc trả giá, không giới hạn số lần trả giá (theo nguyên tắc là giá trả sau phải cao hơn giá trả trước liền kề tối thiểu một bước giá)

3. Người tham gia đấu giá phải có mặt (online) tại Phòng đấu giá tài sản trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn/>) trong thời gian tổ chức phiên đấu giá. Việc xác nhận sự có mặt tham dự đấu giá trực tuyến được thể hiện bằng việc đăng nhập tài khoản đấu giá trực tuyến và hiển thị mã số người đăng ký tham gia đấu giá đã được cấp khi hoàn thành thủ tục đăng ký đấu giá – theo dữ liệu điện tử được trích xuất.

4. Trang thông tin đấu giá trực tuyến hiển thị công khai, trung thực giá trả của người tham gia đấu giá, thực hiện ghi lại thông tin và truy xuất được lịch sử các giao dịch, mức giá được trả tại phiên đấu giá, việc rút lại giá đã trả và những thông tin cần thiết khác trong quá trình tổ chức đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

Hiện thị liên tục trong suốt thời gian đấu giá mức giá cao nhất đối với phương thức trả giá lên.

5. Tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá, đấu giá viên được Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá là tổ chức, cá nhân có mức giá trả hợp lệ cao nhất và có thời gian trả giá sớm nhất được hệ thống mạng đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Đấu giá viên được Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến căn cứ kết quả xác định người trúng đấu giá quy định và công bố mã số của người trúng đấu giá và giá trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.

- Kết quả phiên đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến và được gửi vào địa chỉ thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ngay sau khi công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

Điều 15. Cách thức thực hiện việc trả giá trong phiên đấu giá thực hiện bằng hình thức đấu giá trực tuyến

- Người tham gia đấu giá đăng nhập tài khoản và truy cập vào Phòng đấu giá tài sản trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến đối với tài sản mà mình đã đăng ký đấu giá trong thời gian quy định. Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá trả giá lên, theo bước giá, công thức giá trả hợp lệ đã được công bố trong thời gian quy định từ thời điểm bắt đầu phiên đấu giá (thời điểm bắt đầu trả giá) đến thời điểm kết thúc trả giá. Người tham gia đấu giá có thể trả giá kể từ thời điểm bắt đầu phiên đấu giá (thời điểm bắt đầu trả giá) đến thời điểm kết thúc trả giá, không giới hạn số lần trả giá (theo nguyên tắc là giá trả sau phải cao hơn giá trả trước liền kề tối thiểu một bước giá)

- Khi thực hiện thao tác trả giá, người tham gia đấu giá phải trả giá tối thiểu bằng

mức giá khởi điểm, người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả và phù hợp với quy định về bước giá.

- Giá trả hợp lệ: Là giá trả của người tham gia đấu giá được hệ thống ghi nhận phù hợp quy định về bước giá, tính bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá. Công thức Giá trả hợp lệ = “Giá khởi điểm + n lần bước giá” (n là các số tự nhiên: 0,1,2,3,4,5,6...vv)).

- Giá trả không hợp lệ: Là giá trả dưới giá khởi điểm, hoặc giá trả cao hơn giá khởi điểm nhưng không phù hợp quy định về bước giá và giá trả không phù hợp với quy định về giá trả hợp lệ.

- Mỗi khi người tham gia đấu giá trả giá, hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ ghi nhận và hiển thị liên tục các mức giá trả (theo thứ tự các mức giá trả cao nhất được đẩy lên trên cùng danh sách và giảm dần theo thứ tự xếp hạng giá) để những người tham gia đấu giá xem được.

- Người tham gia phiên đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến khi thực hiện thao tác trả giá và hệ thống ghi nhận hiển thị mức giá trả công khai cao nhất mà sau đó rút lại giá đã trả thì sẽ không được tiếp tục tham gia đấu giá, không được tiếp tục trả giá trên hệ thống. Trường hợp người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trong khoảng thời gian 01 phút trước thời điểm kết thúc phiên đấu giá thì thời gian trả giá được gia hạn thêm 03 phút sau thời điểm kết thúc phiên đấu giá.

Người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

- Người tham gia đấu giá có thể trả giá kể từ thời điểm bắt đầu phiên đấu giá và trong suốt thời gian cho kết thúc phiên đấu giá, không giới hạn số lần trả giá (theo nguyên tắc là giá trả sau phải cao hơn giá trả trước liền kề tối thiểu một bước giá).

- Người tham gia đấu giá không thể thực hiện việc trả giá sau thời điểm kết thúc phiên đấu giá.

Điều 16. Cách thức xác định, công bố người trúng đấu giá:

1. Tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá, đấu giá viên được Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến xác định, công bố người trúng đấu giá như sau:

- Người trúng đấu giá là người có mức giá trả hợp lệ cao nhất và có thời gian trả giá sớm nhất được hệ thống mạng đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Trường hợp tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá, có từ 02 (hai) người trở lên cùng trả giá hợp lệ cao nhất thì người trả giá sớm nhất theo ghi nhận của hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến được xác định là người trúng đấu giá.

2. Đấu giá viên được Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến căn cứ kết quả đấu giá hệ thống Trang thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận để công bố (phê duyệt kết quả) người trúng đấu giá, kết quả đấu giá thành trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.

3. Kết quả phiên đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn/>) và được gửi vào địa chỉ thư điện tử của người tham gia đấu

giá đã đăng ký.

Điều 17. Thông báo kết quả đấu giá trực tuyến:

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo kết quả đấu giá cho người trúng đấu giá ngay sau khi có kết quả đấu giá trực tuyến.

2. Thông báo phải ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, thời điểm bắt đầu và kết thúc việc trả giá, thời điểm hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận mã số trúng đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, giá trúng đấu giá.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chuyển kết quả đấu giá tài sản, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá cho người có tài sản đấu giá để ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Điều 18. Biên bản đấu giá trực tuyến:

1. Biên bản đấu giá trực tuyến phải ghi nhận thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá, thời điểm kết thúc phiên đấu giá, số người tham gia đấu giá, giá trúng đấu giá, người trúng đấu giá. Diễn biến của phiên đấu giá (Nhật ký phiên đấu giá) được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận phải được trích xuất, có xác nhận của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến và đính kèm biên bản đấu giá.

2. Biên bản đấu giá được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá trực tuyến, người ghi biên bản, người có tài sản và người trúng đấu giá.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để hoàn thiện thủ tục ký biên bản đấu giá (bản giấy) trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá. Người trúng đấu giá không thực hiện ký biên bản đấu giá trong thời hạn theo quy định được coi là từ chối ký biên bản đấu giá và coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá (theo quy định của Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản), trường hợp này sẽ không được nhận lại khoản tiền đặt trước (điểm c khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản).

Điều 19. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

1. Kết thúc thời gian trả giá, màn hình Người trúng đấu giá sẽ hiển thị nút “Chấp nhận” hoặc “Từ chối” kết quả trúng đấu giá và đồng hồ đếm ngược 15 phút, nếu người trúng đấu giá bấm nút “Chấp nhận” hoặc không thao tác trên hệ thống (không bấm nút nào) trong vòng 15 phút thì hệ thống sẽ ghi nhận người trúng đấu giá đồng ý kết quả đấu giá.

2. Nếu người trúng đấu giá bấm nút “Từ chối” trong vòng 15 phút đếm ngược, hệ thống sẽ ghi nhận người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá, bị tịch thu khoản tiền đặt trước theo quy định của pháp luật và xét giá trả liền kề. Nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá, hệ thống sẽ gửi thông báo về quyền trúng đấu giá trên màn hình của người trả giá liền kề có thời gian trả giá sớm nhất. Nếu người trả giá liền kề đồng ý mua tài sản đấu giá thì phải bấm vào nút “Chấp nhận”, trường hợp trong vòng 15 phút đếm ngược mà người trả giá liền kề không bấm “Chấp nhận” hoặc không thao tác trên hệ thống coi như không chấp nhận mua tài sản đấu giá.

3. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của

người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá hoặc không có người trả giá liền kề thì phiên đấu giá không thành. Người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá sẽ không bị tịch thu tiền đặt trước.

Điều 20. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, các trường hợp không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan;

2. Các trường hợp không được nhận lại khoản tiền đặt trước:

Khoản tiền đặt trước không được trả lại trong các trường hợp sau:

- Người đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định nhưng không truy cập tài khoản đã được cấp để tham gia trả giá theo thời gian quy định trong Quy chế cuộc đấu giá tài sản (thể hiện bằng việc đăng nhập tài khoản đấu giá trực tuyến và truy cập phòng đấu giá theo quy định, có hiển thị mã số người đăng ký tham gia đấu giá đã được cấp khi hoàn thành thủ tục đăng ký đấu giá – theo dữ liệu điện tử trích xuất của hệ thống) mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản (Ký biên bản đấu giá trực tuyến trên hệ thống trực tuyến khi có yêu cầu và hoàn thiện thủ tục ký biên bản đấu giá bằng giấy ngay khi được Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo, chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản.

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 21. Xử lý trường hợp phát sinh do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến:

1. Trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản khiến phiên đấu giá không bắt đầu được, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dừng phiên đấu giá trực tuyến và thông báo cho Người có tài sản quyết định thời gian đấu giá lại.

2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người có tài sản biết để hủy cuộc đấu giá trực tuyến trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản khiến người tham gia đấu giá không thể trả giá, trả giá hợp lệ nhưng không được hệ thống ghi nhận hoặc ghi nhận sai thời gian trả giá.

Điều 22. Những sự cố, rủi ro không thuộc trách nhiệm của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản:

- Những sự cố liên quan đến đường truyền Internet do nhà cung cấp dịch vụ gây ra như: đứt đường truyền, dung lượng đường truyền bị hạn chế hoặc những sự cố tương tự có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các lệnh trực tuyến của khách hàng như lệnh không thể truyền đến hệ thống của <https://daugiaso5.vn/> (Lệnh có thể bị theo/ngừng/trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu)

- Người tham gia đấu giá phải tự đảm bảo đường truyền mạng ổn định xuyên suốt thời gian trả giá. Các sự cố liên quan đến đường truyền mạng Internet do nhà cung cấp dịch vụ, trang thiết bị khi tham gia đấu giá làm ảnh hưởng đến quá trình tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá không thể truy cập vào phòng (do sự sơ suất nhập sai mật khẩu tài khoản tham gia đấu giá), không thực hiện được thao tác trả giá,

- Các sự cố ảnh hưởng đến máy chủ của hệ thống đấu giá trực tuyến như: Mất nguồn điện, nhiễm virus hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài ý muốn dẫn đến việc không thể xử lý, đã khắc phục sự cố nhưng không được.

Điều 23. Hợp đồng mua bán tài sản, phương thức nộp tiền mua tài sản đấu giá:

1. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản.

2. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá.

3. Người trúng đấu giá phải liên hệ với Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội để làm thủ tục ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thanh toán tiền mua tài sản theo Thông báo kết quả đấu giá, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, theo quy định pháp luật dân sự và văn bản pháp luật khác có liên quan điều chỉnh.

4. Người trúng đấu giá thanh toán đủ số tiền mua tài sản (sau khi đã trừ đi khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá) một lần bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Đơn vị có tài sản đấu giá trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thông tin thanh toán tiền mua tài sản cụ thể tại Hợp đồng mua

bán tài sản đấu giá.

Quá thời hạn 05 (năm) ngày làm việc nêu trên mà người mua được tài sản không thanh toán đủ 100% số tiền mua tài sản còn lại được ghi nhận trong Hợp đồng mua bán tài sản thì Bên mua chịu mất toàn bộ số tiền đặt trước và chấp nhận không mua tài sản đấu giá, kết quả đấu giá sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Người trúng đấu giá (người mua được tài sản) vi phạm nghĩa vụ nộp tiền mua tài sản (về thời hạn hoặc số tiền nộp) thì bị xem là từ chối mua tài sản bán đấu giá và không được hoàn lại khoản tiền đặt trước đã nộp (lúc này là tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá). Tiền đặt trước của người vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Bên A có trách nhiệm bàn giao tài sản đấu giá cho người đăng ký tham gia đấu giá trúng đấu giá theo quy định tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Điều 24. Bàn giao tài sản đấu giá:

1. Thời gian bàn giao tài sản: Theo thông báo cụ thể về lịch bàn giao tài sản của Đơn vị có tài sản, quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

2. Địa điểm bàn giao tài sản:

- Tại nơi lưu giữ tài sản của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Khu đấu giá đất dịch vụ Đồng Dung, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội)

3. Phương thức bàn giao tài sản: Người có tài sản là Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội bàn giao trực tiếp tài sản cho người mua được tài sản đấu giá.

Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và kể từ thời điểm này người mua được tài sản phải chịu trách nhiệm đối với tài sản mà mình đã nhận bàn giao.

Trong thời gian bàn giao tài sản, Bên A và các Bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phối hợp giám sát Bên mua tài sản cân đếm, bốc dỡ tài sản và lập biên bản xác nhận khối lượng, số lượng đã bàn giao vào thời điểm kết thúc công việc bốc dỡ, cân đếm của ngày làm việc hôm đó.

Trường hợp khó khăn khách quan ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận, làm chậm công tác bàn giao tài sản thì các bên có trách nhiệm thông báo cho nhau và cùng nhau bàn bạc, giải quyết.

Kết thúc quá trình bàn giao toàn bộ tài sản, hai bên tiến hành lập biên bản nghiệm thu theo khối lượng, số lượng thực tế giao nhận làm cơ sở để quyết toán giá trị hợp đồng mua bán mà người mua phải thanh toán cho Bên A.

Tiền thuê kho bãi (nếu có) đến ngày bàn giao tài sản do Bên có tài sản bán đấu giá thanh toán; từ ngày bàn giao tài sản đến khi người mua chuyển đi do Bên mua chịu.

4. Trách nhiệm về tài sản đấu giá (Điều 33, Điều 47 Luật Đấu giá tài sản):

Người có tài sản chịu trách nhiệm về tính pháp lý của tài sản đưa ra tổ chức đấu giá và các thông tin liên quan tài sản đấu giá, tài sản bàn giao đúng hiện trạng tài sản được thông báo và tổ chức xem tài sản trước khi đấu giá. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chịu trách nhiệm thực hiện phiên đấu giá đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục của Luật Đấu giá tài sản mà không chịu trách nhiệm về tính pháp lý và các vấn đề khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

Điều 25: Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá:

1. Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

2. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 1 điều này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và không có khiếu nại liên quan đến trình tự thủ tục cho đến ngày tổ chức đấu giá.

3. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tài sản mà pháp luật áp dụng đối với tài sản đó quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

Điều 26. Thỏa thuận khác

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo Quy chế cuộc đấu giá mà địa điểm tổ chức phiên đấu giá không đáp ứng được điều kiện tổ chức thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện như sau:

1. Thỏa thuận thống nhất với người có tài sản đấu giá bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm tổ chức phiên đấu giá nhưng phải trong phạm vi quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thông báo công khai;

2. Thông báo bằng văn bản về địa điểm tổ chức phiên đấu giá cho người tham gia đấu giá đủ điều kiện. Việc thông báo phải thực hiện chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá được xác định trong Quy chế cuộc đấu giá đã ban hành.

Điều 27. Tổ chức thực hiện:

Đấu giá viên, cán bộ, nhân viên của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, Đơn vị có tài sản đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá, người trúng đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức phiên đấu giá tài sản bằng hình thức đấu giá trực tuyến, có trách nhiệm thực hiện Quy chế cuộc đấu giá tài sản này.

**ĐD. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
SỐ 5 – QUỐC GIA
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**



PHỤ LỤC: DANH MỤC TÀI SẢN ĐƯA RA ĐÁU GIÁ
(Kèm theo Quy chế số 11/2025/QCĐG ngày 27/02/2025)

STT	Ngày tháng chuyển giao hồ sơ	Đơn vị chuyển giao	Quyết định xử phạt			Tài sản chuyển giao	Chứng loại, nhãn hiệu, Imei, Seri	Nguồn gốc xuất xứ	Chất lượng hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá
			Số	Ngày tháng	Cơ quan ban hành							
1	12/7/2023	Đội 17	01001243	12/5/2023	Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST V932735	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	120.000.000
		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	ROLEX DAY DATE 4N67U970	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	600.000.000
		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST 941197D8	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	120.000.000
		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST 1F438744	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	100.000.000
		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST 984096J4	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	150.000.000
		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST 855311Z9	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	150.000.000
		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	AP AUDEMARS PIGUET UK 9868Y	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	120.000.000
Tổng cộng											7	1.360.000.000

“Đơn đăng ký tham gia đấu giá” được in, tải từ Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5- Quốc gia (www.daugiaso5.vn). Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tải, in phiếu đăng ký tham gia đấu giá, và thực hiện nộp tiền hồ sơ theo quy định tại Thông báo mời tham gia đấu giá.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: - Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội
- Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia

Tổ chức/ cá nhân đăng ký tham gia đấu giá:
.....
Mã số ĐKDN/CMND/CCCD/HC:Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Trụ sở/Hộ khẩu thường trú:.....
Điện thoại liên hệ:.....
Người đại diện (nếu có):
Tên tài khoản trên Trang TTĐT đấu giá trực tuyến:
Email (đã sử dụng đăng ký tài khoản trên Trang TTĐT đấu giá trực tuyến):
.....

Sau khi tham khảo và nghiên cứu các thông tin về tài sản đấu giá, các quy định tại Thông báo mời tham gia đấu giá số 127/2025/TB ngày 27/02/2025; Quy chế cuộc đấu giá số 11/2025/QCDG ngày 27/02/2025 và các tài liệu khác trong Hồ sơ mời đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia phát hành, tôi xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Hàng hóa là 07 chiếc đồng hồ đeo tay ROLEX DATE JUST V932735, ROLEX DAY DATE 4N67U970, ROLEX DATE JUST 941197D8, ROLEX DATE JUST 1F438744, ROLEX DATE JUST 984096J4, ROLEX DATE JUST 855311Z9, AP AUDEMARS PIGUET UK 9868Y.

- Giá khởi điểm đấu giá là: 1.360.000.000 đồng
- Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế GTGT và các chi phí thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; các loại thuế, phí, lệ phí và chi phí phát sinh để đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản (nếu có) do người mua được tài sản đấu giá chịu. Người trúng đấu giá phải chịu mọi rủi ro liên quan đến tài sản đấu giá kể từ thời điểm nhận bàn giao tài sản.

2. Về việc xem xét hiện trạng tài sản đấu giá:

- ☐ Tôi (Chúng tôi) không có nhu cầu đi xem tài sản và không có khiếu nại hay thắc mắc gì về tài sản.
- ☐ Tôi (Chúng tôi) đã được đi xem tài sản và không có khiếu nại hay thắc mắc gì về tài sản.

Tôi/Chúng tôi xin cam kết đáp ứng đầy đủ các quy định về đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá, không thuộc các trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định và thực hiện nghiêm túc các quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản, Hồ sơ mời tham gia đấu giá và tuân thủ quy định pháp luật có liên quan./.

* Lưu ý: Người đăng ký tham gia đấu giá truy cập Trang thông đấu giá trực tuyến (www.daugiaso5.vn) thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản đấu giá trực tuyến và thực hiện theo hướng dẫn trên hệ thống để đăng ký tham gia phiên đấu giá tổ chức bằng hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025
Người đăng ký tham gia đấu giá
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

"Đơn đăng ký đi xem xét hiện trạng tài sản đấu giá" được in, tải từ Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5- Quốc gia (www.daugiaso5.vn). Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tải, in đơn đăng ký đi xem xét hiện trạng tài sản đấu giá và thực hiện nộp hồ sơ theo quy định tại Thông báo mời tham gia đấu giá.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐI XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Kính gửi: - Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội
- Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia

Tổ chức/ cá nhân đăng ký tham gia đấu giá:

Mã số ĐKDN/CMND/CCCD/HC:**Ngày cấp:**.....

Nơi cấp

Trụ sở/Hộ khẩu thường trú:.....

Điện thoại liên hệ:.....

Người đại diện (nếu có):

Tên tài khoản trên Trang TTĐT đấu giá trực tuyến:

Sau khi tham khảo và nghiên cứu các thông tin về tài sản đấu giá, các quy định tại Thông báo mời tham gia đấu giá số 127/2025/TB ngày 27/02/2025; Quy chế cuộc đấu giá số 27.04/2025/QCDG ngày 27/02/2025 và các tài liệu khác trong Hồ sơ mời đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia phát hành, tôi xin đăng ký xem hiện trạng tài sản đấu giá như sau:

1. Tài sản đấu giá: Hàng hóa là 07 chiếc đồng hồ đeo tay ROLEX DATE JUST V932735, ROLEX DAY DATE 4N67U970, ROLEX DATE JUST 941197D8, ROLEX DATE JUST 1F438744, ROLEX DATE JUST 984096J4, ROLEX DATE JUST 855311Z9, AP AUDEMARS PIGUET UK 9868Y.

- Giá khởi điểm đấu giá là: **1.360.000.000 đồng**

- Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế GTGT và các chi phí thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; các loại thuế, phí, lệ phí và chi phí phát sinh để đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản (nếu có) do người mua được tài sản đấu giá chịu. Người trúng đấu giá phải chịu mọi rủi ro liên quan đến tài sản đấu giá kể từ thời điểm nhận bàn giao tài sản.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 05/3/2025 đến ngày 07/3/2025 (giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Kho hàng của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Khu đấu giá đất dịch vụ Đồng Dung, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Tôi cam kết thực hiện đúng sự hướng dẫn của Công ty, các quy định tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản và chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình đi xem tài sản đấu giá.

Ghi chú:

Người đăng ký đi xem tài sản khi đi xem tài sản mang theo CMND/CCCD, Giấy giới thiệu và phải có mặt đúng thời gian và địa điểm quy định.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Người đăng ký tham gia đấu giá
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Hình thức nhận lại khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá

Kính gửi: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia

Tổ chức/ cá nhân đăng ký tham gia đấu giá:

Mã số ĐKDN/CMND/CCCD/HC:Ngày cấp:.....

Nơi cấp

Trụ sở/Hộ khẩu thường trú:.....

Điện thoại liên hệ:.....

Người đại diện (nếu có):

Đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá :.....

Trong trường hợp không trúng đấu giá và không vi phạm quy chế, quy định của pháp luật bị áp dụng hình thức xử lý tịch thu khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá, thì tôi đề nghị được nhận lại khoản tiền đặt trước đã nộp theo hình thức như sau:

(Lưu ý: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia chỉ nhận đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của chính người đăng ký tham gia đấu giá).

Nhận chuyển khoản tiền vào tài khoản ngân hàng theo thông tin như sau:

Số tài khoản:

Tại Ngân hàng (chi nhánh):

Chủ tài khoản:

Chúng tôi cam kết không có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến việc tổ chức đấu giá, việc hoàn trả khoản tiền đặt trước và chịu mọi chi phí chuyển khoản phát sinh khi nhận lại khoản tiền đặt trước (nếu có).

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 549 /QĐ-TCQLTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm
hành chính bị tịch thu

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân và Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-BCT ngày 28/01/2019 của Bộ Công Thương về việc phân cấp quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền thuộc lực lượng Quản lý thị trường được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 1382/QĐ-BCT ngày 22/5/2019 của Bộ Công Thương;

Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-QLTTHN ngày 03/01/2024 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội về việc xin ý kiến phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu (kèm theo Phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu năm 2024); Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01001237/QĐ-XPHC ngày 29/11/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01001243/QĐ-XPHC ngày 05/12/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội; Biên bản thống nhất ý kiến xác định

phương án xử lý hàng hóa tịch thu đợt 46/2023 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và các tài liệu khác có liên quan;

Căn cứ Công văn số 25/TCQLTT-THKHTC ngày 05/01/2024 của Tổng cục Quản lý thị trường gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính về việc xin ý kiến đối với phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

Căn cứ Công văn số 211/KHTC ngày 26/01/2024 của Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Công Thương) về việc phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu (Phương án gửi kèm theo).

Điều 2. Giao Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện phương án xử lý theo quy định.

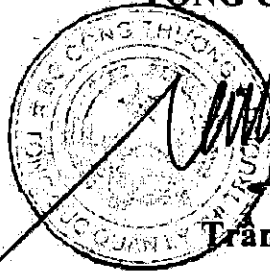
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

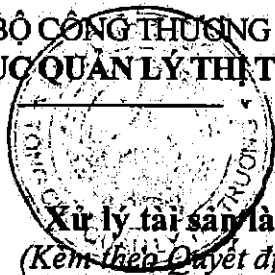
- Như Điều 3;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ CT);
- Lưu: VT, THKHTC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG



Trần Hữu Linh

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG**



PHƯƠNG ÁN

Xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu
(Kèm theo Quyết định số 549 /QĐ-TCQLTT ngày 15/3/2024
của Tổng cục Quản lý thị trường)

I. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân và Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-BCT ngày 28/01/2019 của Bộ Công Thương về việc phân cấp quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền thuộc lực lượng Quản lý thị trường được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 1382/QĐ-BCT ngày 22/5/2019 của Bộ Công Thương;

Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-QLTTHN ngày 03/01/2024 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội về việc xin ý kiến phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu (kèm theo Phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu năm 2024); Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01001237/QĐ-XPHC ngày 29/11/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01001243/QĐ-XPHC ngày 05/12/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội; Biên bản thống nhất ý kiến xác định phương án

xử lý hàng hóa tịch thu đợt 46/2023 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và các tài liệu khác có liên quan;

Căn cứ Công văn số 25/TCQLTT-THKHTC ngày 05/01/2024 của Tổng cục Quản lý thị trường gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính về việc xin ý kiến đối với phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

Căn cứ Công văn số 211/KHTC ngày 26/01/2024 của Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Công Thương) về việc phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

Tổng cục Quản lý thị trường xây dựng Phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu như sau:

II. Nội dung phương án

1. Thông tin về tài sản và giá trị tài sản

- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (số 01001237/QĐ-XPHC ngày 29/11/2023; số 01001243/QĐ-XPHC ngày 05/12/2023)

- Tài sản gồm: 34 chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Rolex, Hublot và AUDEMARS PIGUET chưa qua sử dụng, tổng giá trị là: 7.588.000.000 đồng (*Bảy tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn*)

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu ROLEX và AUDEMARS PIGUET, Công ty TNHH Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ IPT đại diện sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu xác nhận: Toàn bộ các sản phẩm đồng hồ đeo tay nhãn hiệu ROLEX và AUDEMARS PIGUET trên là hàng chính hãng (công văn số 1580/IPT-HN-2023 ngày 24/10/2023; số 1585/IPT-HN-2023 ngày 25/10/2023).

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu HUBLOT, Công ty Luật TNHH T&G thừa ủy quyền của HUBLOT SA xác nhận: toàn bộ các sản phẩm là hàng chính hãng được sản xuất bởi HUBLOT SA, các sản phẩm này không được sản xuất tại Việt Nam và Hublot SA không có kế hoạch nhập khẩu các sản phẩm này cho thị trường Việt Nam, do đó các sản phẩm này có thể bị coi là hàng hóa nhập lậu theo Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP (công văn số 4407/2023-TGVN ngày 16/11/2023).

2. Hình thức xử lý tài sản:

Bán theo hình thức bán đấu giá đối với 34 đơn vị tài sản hàng hóa (đơn vị tính chiếc, cái...) theo 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với trị giá tài sản: 7.588.000.000 đồng (giá trị tang vật vi phạm hành chính làm căn cứ xác định khung và thẩm quyền xử phạt).

(Chi tiết tại bảng kê kèm theo)

3. Cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp

3.1. Cơ quan chủ trì

Tổng cục Quản lý thị trường ủy quyền cho Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (đơn vị quản lý tài sản) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các trình tự, thủ tục thực hiện phương án xử lý đã phê duyệt theo quy định.

3.2. Cơ quan phối hợp xử lý tài sản:

Sở Tài chính thành phố Hà Nội, Trung tâm dịch vụ đấu giá thành phố hoặc Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp được cấp phép.

4. Thời hạn xử lý

Sau khi Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành xác định giá khởi điểm và chuyển bán đấu giá theo quy định tại Luật đấu giá.

Thời gian thực hiện đấu giá thực hiện theo quy định.

5. Chi phí xử lý

Tài sản chuyển bán: Các khoản chi phí, mức chi xử lý theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018, Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 05/5/2017 của Bộ Tài chính, Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định khác.

6. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản

Thực hiện theo Điều 33 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ.

Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính./.

BẢNG KÊ TÓNG HỢP TÀI SẢN LÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VÀ PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU

(Kèm theo Phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại Quyết định số 549/QĐ-TCQLTT ngày 15/3/2024 của Tổng cục Quản lý thị trường)

STT	Ngày tháng chuyển giao hồ sơ	Đơn vị chuyển giao	Quyết định xử phạt	Cơ quan ban hành	Tài sản chuyển giao	Chủng loại, nhãn hiệu, Imei, Seri	Nguồn gốc xuất xứ	Chất lượng hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (xác định chung và thẩm quyền xử phạt)	Phương án xử lý
1	4/12/2023	Đội 17	01001237	29/11/2023	Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Hublot	Số seri 1627438	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	120.000.000	Bán ĐG
2		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Hublot	Số seri 1627959	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	120.000.000	Bán ĐG
3		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Hublot	Số seri 1683732	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	120.000.000	Bán ĐG
4		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Hublot	Số seri 1629797	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	120.000.000	Bán ĐG
5		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Hublot	Số seri 1242105	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	120.000.000	Bán ĐG
6		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Hublot	Số seri 1572969	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	120.000.000	Bán ĐG
7		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Hublot	Số seri 1400407	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	215.000.000	Bán ĐG
8		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Hublot	Số seri 1681349	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	195.000.000	Bán ĐG
9		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Hublot	Số seri 1659387	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	150.000.000	Bán ĐG
10		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Hublot	Số seri 1684436	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	120.000.000	Bán ĐG
11		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Hublot	Số seri 1684003	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	120.000.000	Bán ĐG
12		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Hublot	Số seri 1996091	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	120.000.000	Bán ĐG
13		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Rolex MOP	Số seri 72A1X333	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	330.000.000	Bán ĐG
14		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Rolex Choco	Số seri 3Y195259	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	325.000.000	Bán ĐG
15		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Rolex MOP	Số seri Z8118480	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	330.000.000	Bán ĐG
16		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Rolex MOP	Số seri E968Q614	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	330.000.000	Bán ĐG
17		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Rolex MOP	Số seri 07V23619	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	330.000.000	Bán ĐG

STT	Ngày tháng chuyển giao hồ sơ	Đơn vị chuyển giao	Quyết định xử phạt			Tài sản chuyển giao	Chứng loại, nhãn hiệu, Inci, Seri	Nguồn gốc xuất xứ	Chất lượng hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (xác định khung và thêm thuế suất thuế GTGT)	Phương án xử lý
			Số	Ngày tháng	Cơ quan ban hành									
18		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Rolex MOP	Số seri 035590Y8	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	330.000.000	330.000.000	Bán ĐG
19		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Rolex Choco	Số seri 912CH834	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	325.000.000	325.000.000	Bán ĐG
20		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Rolex MOP	Số seri 089534P6	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	330.000.000	330.000.000	Bán ĐG
21		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Rolex MOP	Số seri A10E3145	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	330.000.000	330.000.000	Bán ĐG
22		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Rolex MOP	Số seri U5F42457	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	330.000.000	330.000.000	Bán ĐG
23		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Rolex Choco	Số seri 74C0AB39	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	325.000.000	325.000.000	Bán ĐG
24		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Rolex MOP	Số seri 3841A4W2	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	330.000.000	330.000.000	Bán ĐG
25		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Rolex Choco	Số seri 29H10179	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	325.000.000	325.000.000	Bán ĐG
26		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Rolex Choco	Số seri 8L4F0299	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	325.000.000	325.000.000	Bán ĐG
27		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Rolex Choco	Số seri 005J5686	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	325.000.000	325.000.000	Bán ĐG
28		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay nhãn Rolex SUB	Số seri 7X3K9382	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	268.000.000	268.000.000	Bán ĐG
29	7/12/2023	Đội 17	01001243	5/12/2023	Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST V937735	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	120.000.000	120.000.000	Bán ĐG
30		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST 941197D8	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	120.000.000	120.000.000	Bán ĐG
31		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST 1F038744	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	100.000.000	100.000.000	Bán ĐG
32		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST 984096J4	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	150.000.000	150.000.000	Bán ĐG
33		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST 855311Z9	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	150.000.000	150.000.000	Bán ĐG
34		Đội 17			Cục QLTTTP Hà Nội	Đồng hồ đeo tay	AP AUDEMARS PIGUET UK 9868Y	Do nước ngoài sản xuất	Chưa qua sử dụng	Chiếc	1	120.000.000	120.000.000	Bán ĐG
Tổng cộng											34		7.588.000.000	

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **114** /QĐ-BTC

Hà Nội, ngày **21** tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính

do Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tịch thu

TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

ĐẾN Số: **2909**
Ngày: **24/1/25**

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chuyên:

Số và ký hiệu HS: Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật Kế toán; Luật Kiểm toán độc lập; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Quản lý thuế; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Dự trữ quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 9608/BCT-TCQLTT ngày 26/11/2024 về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án bán đấu giá đối với đồng hồ đeo tay Rolex Day Date 4N67U970 là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tịch thu (*Chi tiết tài sản theo Phụ lục đính kèm*).

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu và hồ sơ kèm theo liên quan đến hiện trạng tài sản như đã được nêu tại Công văn số 9608/BCT-TCQLTT ngày 26/11/2024.

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 23, Điều 24, Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (được sửa đổi tại khoản 15, khoản 16, khoản 17 Điều 1

Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP).

Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc bán đấu giá và thanh toán các khoản chi phí liên quan đến xử lý tài sản được thực hiện theo quy định tại Chương IV Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ và Điều 13 Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *JP*

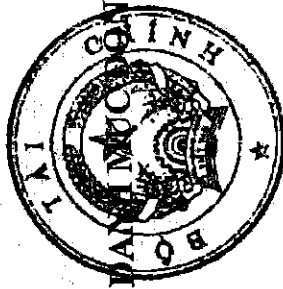
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Quản lý thị trường;
- Cục QLTT TP Hà Nội;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, QLCS.(07) *JP*

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Bùi Văn Kháng



Phụ lục

PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU BÁN
ĐÁU GIÁ (CỤC QLTT THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

(Kèm theo Quyết định số 114/QĐ-BTC ngày 21/01/2025 của Bộ Tài chính)

STT	Tên tài sản	Nguồn gốc xuất xứ	Giá trị (đồng)	Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
1	Đồng hồ đeo tay Rolex Day Date 4N67U970	Do nước ngoài sản xuất, đã qua sử dụng	600.000.000	Quyết định số 01001243/QĐ-XPHC ngày 05/12/2023 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội

TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2025

Số: 66 /QĐ-QLTTHN

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá đấu giá tang vật
vi phạm hành chính bị tịch thu

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Quyết định số 3668/QĐ-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội trực thuộc Tổng Cục Quản lý thị trường;

Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-TCQLTT ngày 15/3/2024 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt phương án xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-BTC ngày 21/01/2025 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt phương án xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính do Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tịch thu.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá bán khởi điểm, bước giá đầu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Cụ thể:

- Hàng hóa tịch thu là 07 chiếc đồng hồ đeo tay (chi tiết theo phụ lục đính kèm) với tổng giá bán khởi điểm: **1.360.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng).**

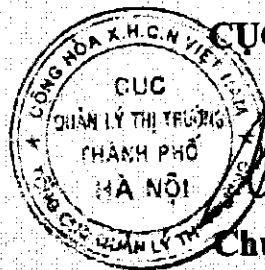
- Bước giá đầu giá: 1% giá khởi điểm của lô hàng (làm tròn đến đơn vị nghìn đồng)

Điều 2. Căn cứ giá khởi điểm, bước giá đầu giá được phê duyệt, phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện chuyển bán đầu giá theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận: /

- Như điều 2;
- Lưu VT, TCHC.



CỤC TRƯỞNG

Chu Xuân Kiên

DANH MỤC ĐỒNG HỒ ĐEO TAY LÀ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU BÁN ĐAU GIÁ
 (Kèm theo Quyết định số ...**66**.../QĐ-QLTTHN ngày **07** tháng 02 năm 2025 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội)

STT	Quyết định xử phạt/Quyết định tịch thu Số hiệu VB	Ngày tịch thu	Tên tài sản	Chủng loại, nhãn hiệu, lmei, số-ri	Nguồn gốc, xuất xứ	Chất lượng hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
1	01001243	5/12/2023	Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST V932735	Do nước ngoài sản xuất	đã qua sử dụng	Chiếc	1	120,000,000	120,000,000
2			Đồng hồ đeo tay	ROLEX DAY DATE 4N67U970	Do nước ngoài sản xuất	đã qua sử dụng	Chiếc	1	600,000,000	600,000,000
3			Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST 941197D8	Do nước ngoài sản xuất	đã qua sử dụng	Chiếc	1	120,000,000	120,000,000
4			Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST 1F438744	Do nước ngoài sản xuất	đã qua sử dụng	Chiếc	1	100,000,000	100,000,000
5			Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST 984096J4	Do nước ngoài sản xuất	đã qua sử dụng	Chiếc	1	150,000,000	150,000,000
6			Đồng hồ đeo tay	ROLEX DATE JUST 85531129	Do nước ngoài sản xuất	đã qua sử dụng	Chiếc	1	150,000,000	150,000,000
7			Đồng hồ đeo tay	AP AUDEMARS PIGUET UK 9868Y	Do nước ngoài sản xuất	đã qua sử dụng	Chiếc	1	120,000,000	120,000,000
			Tổng cộng					7		1,360,000,000

21 - 01 - 2025
 21 - 01 - 2025

